

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2125/2532

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่

โจทก์

นายสมพร ภิระคำ

จำเลย

นายสมพร ภิระคำ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เหตุที่จำเลยอ้างมาในฎีกาว่าเป็นข้อกฎหมายนั้นศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาศาลฎีกาของจำเลยจึงไม่ใช่ฎีกาโต้แย้งคำชี้ขาดของศาลอุทธรณ์ ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 216 จึงไม่รับจำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในปัญหาว่า ศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงตามอุทธรณ์ของโจทก์ที่ไม่ปรากฏในคำฟ้องและในสำนวนคดีมาก่อนแล้ว พิพากษาแก้ไขอย่างมากโดยไม่รอลงอาญาแก่จำเลยนั้น เป็นการรับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือคำฟ้องและนอกสำนวนจึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายและเป็นสาระแก้คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยต่อไป โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 26)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4,7,26,76 ลงโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 1,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก 3 เดือน และปรับ 500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย 4 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 เดือน โดยไม่รอลงโทษและไม่ปรับ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 22)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 24)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าการที่ศาลอุทธรณ์รับฟังอุทธรณ์ของโจทก์ที่กล่าวอ้างว่าจำเลยอาจมีกัญชาไว้เพื่อจำหน่าย เป็นการขัดต่อข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย ทั้งยังขัดกับคำฟ้องของโจทก์ที่ฟ้องเพียงมีไว้ในครอบครองนั้น ก็ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแต่เพียงว่าจำเลยมีกัญชาไว้ในครอบครองถึง 15 กรัม คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์มิได้รับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือคำฟ้องและนอกสำนวนดังที่จำเลยกล่าวอ้างในคำร้องนี้เลย ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่าการที่ศาลอุทธรณ์รับฟังอุทธรณ์ของโจทก์ที่กล่าวอ้างว่าจำเลยอาจมีกัญชาไว้เพื่อจำหน่าย เป็นการขัดต่อข้อสันนิษฐานตามกฎหมาย ทั้งยังขัดกับคำฟ้องของโจทก์ที่ฟ้องเพียงมีไว้ในครอบครองนั้น ก็ปรากฏว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยแต่เพียงว่าจำเลยมีกัญชาไว้ในครอบครองถึง 15 กรัม คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์มิได้รับฟังข้อเท็จจริงนอกเหนือคำฟ้องและนอกสำนวนดังที่จำเลยกล่าวอ้างในคำร้องนี้เลย ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปรีชา ธนानันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ